

보상업무 위·수탁 협약서(예시)

제1조(목적)

이 협약은 OO지역시설단장(이하 "위탁자"이라 한다)이 육군 제1234부대 이전(확장)사업에 필요한 토지 등의 취득 및 보상 업무(이주대책 업무를 위탁하는 경우 이를 포함한다)를 한국토지공사 전북지사장(이하 "수탁자"라 한다)에게 위탁함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

1. "토지 등"이라 함은 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률(이하 "토지보상법"이라 한다) 제3조 각 호에 규정된 사항을 말한다.
2. "토지 등의 취득 및 보상"(이하 "손실보상"이라 한다)이라 함은 당해 사업에 필요한 토지 등을 토지보상법 등 관계법령에 따라 취득·수용·사용 등을 하기 위하여 행하는 일련의 절차를 말한다.
3. "이주대책"이라 함은 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 등에 따라 이주대책을 수립 시행하는 것을 말한다.
4. "사업비"라 함은 토지, 지장물 등의 취득 및 이전 등 손실보상에 소요되는 보상비 및 이에 수반되는 부대비를 말한다.
 - ① 보상비 : 토지, 지장물 등의 보상비와 간접비 등 보상에 직접적으로 소요되는 비용
 - ② 부대비 : 감정평가수수료, 등기수수료, 신문공고료, 측량수수료 및 용역비용, 변호사의 보수 등 보상에 수반되는 부대비 단, 수탁기관 직원의 출장여비, 사무실운영비 등 소모성 경비는 제외
5. "정산자금"라 함은 본 사업에 손실보상 업무수행과 관련하여 생산된 지적공부, 보상금 산정 및 계약, 토지수용, 예산집행 등 보상업무와 관련된 일체의 서류를 말한다.

제3조(손실보상 규정)

1. 손실보상은 토지보상법과 「국유재산법」, 보상관련 법령 및 규정에 의하며 기타 필요한 사항에 대하여는 위탁자와 수탁자이 협의하여 처리한다.

2. 위탁자와 수탁자는 신의성실의 원칙에 따라 협약내용을 준수하고 적극 협력한다.

제4조(위탁업무 내용 등)

1. 위탁자는 당해 사업에 필요한 토지 ○○m²의 매수와 사업지역 내 이주보상, 생활대책 등 이와 관련한 보상업무를 수탁자에게 위탁하고, 매수 및 보상 업무시행은 수탁자가 하되 위탁자는 사업시행자로서 수탁자의 취득 및 보상업무 시행을 감독한다. 이와 관련된 아래업무에 대하여 다음과 같이 위탁자와 수탁자가 업무를 분담하여 수행한다.

가. "위탁자"는 다음 각 호의 업무를 수행한다

- ① 토지 등 취득지역의 범위확정 및 변경
- ② 토지등의 취득 및 손실보상비에 소요되는 예산검토 및 조치(월별 배정 등)
(토지매입비, 지장물보상비, 기타보상비, 감정평가 수수료, 측량수수료, 위탁 수수료 등)
- ③ 인·허가 승인 및 변경 등 국방·군사시설사업 시행에 필요한 제반 절차 이행
- ④ 보상업무 적정한 보상이행 및 확인위한 감독수행
- ⑤ 국유지 협의 및 취득
- ⑥ 이주대책 및 생활대책 사업시행에 따른 사업비 부담 및 분양가 결정

나. "수탁자"는 다음 각 호의 업무를 수행한다

- ① 토지 등의 기본조사 및 조서작성
- ② 사업지역 분할측량 및 지적공부 정리
- ③ 토지 등의 소유권 및 소유권 외의 권리 조사
- ④ 보상협의회 설치 및 운영
- ⑤ 보상계획 수립·공고 및 열람
- ⑥ 영업·농업·어업 및 광업 손실에 관한 조사
- ⑦ 감정평가기관 선정 의뢰 및 보상액의 산정
- ⑧ 보상협의, 계약체결 및 보상금의 지급
- ⑨ 잔여지 및 사업 지구 밖의 토지 등의 보상에 관한 조사

- ⑩ 토지 등의 등기관련 업무 및 지장물(분묘포함) 철거 또는 이전
- ⑪ 수용재결, 재결보상 및 공탁등과 관련된 업무
- ⑫ 보상관련 민원처리 및 소송수행 관련업무, 미 퇴거자 행정대집행 업무
- ⑬ 이주대책의 수립실시 또는 이주정착금의 지급
- ⑭ 사업부지안의 국·공유지 협의 및 취득 소요제기
- ⑮ 기타 보상과 관련된 부대업무 및 위탁자와 수탁자가 협의하여 정하는 사항
- ⑯ 자금집행관련 월별 소요제기
- ⑰ 국방·군사시설사업을 위한 대관협의 후 실시고시 서류 제출
- ⑱ 보상협의 및 감정평가 전 주민설명회 실시업무 지원
- ⑲ 이주단지 기본설시설계 시행 및 관리
- ⑳ 관계인(주민, 지자체) 의견수렴 및 후속조치
- ㉑ 이주단지 조성사업 시행(발주,공사관리,사업관리 업무 포함)
- ㉒ 이주단지 조성사업 준공 보고
- ㉓ 사업준공 관련서류 인계
- ㉔ 이주단지 유상공급지 분양금 산출내역 제공
- ㉕ 공공용지,공공시설물 지자체 무상귀속 사전협의(도로,공원,녹지,구거,가로등, 상수도, 하수도)
- ㉖ 전기가스공용시설 관계기관(한전 등) 인계
- ㉗ 그 밖의 사업과 관련된 위탁자와 수탁자가 협의하여 정하는 사항

2. 위탁자는 사업의 변경,측량결과,기타의 사유로 제1항의 매수할 토지면적의 변동이 있을 경우 이를 조속히 수탁자에게 통보하여야 한다.

3. 위탁자는 위탁수수료 및 사전에 협의한 비용을 수탁자에게 지급하여야 한다.

제5조(비용의 부담 등)

1. 위탁자와 수탁자는 다음 각 호의 비용을 부담한다.

가. 위탁자의 비용부담

- ① 토지 등의 취득 및 손실 보상비, 이주단지 조성사업비
- ② 지장물철거비용: 폐기물처리, 행정대집행비용 등

③ 보상부대비용 : 감정평가수수료, 측량수수료, 법무사수수료, 인지대 등 보상업무의 직접비용 단, 법무사 등기수수료 지급을 수탁자가 집행하는 경우 지급기준에 대하여 위탁자의 사전승인을 득한 후 지급한다.

나. 수탁자의 비용부담

위탁수수료에서 경비집행을 하되, 위탁수수료는 사업비를 제외한 당해 기관의 일상적 경비수행 비용은 포함하지 않는다.

(예 : 사무실차량 사무용품 등의 지급임차료, 현장체재비, 교통비 등 통상적인 경비수행에 필요한 경비)

제6조(위탁업무 완료기한 등)

1. 위탁업무의 완료기한은 ○년 ○월 ○일이며, 정당한 사유가 있는 때에는 위탁자와 수탁자는 협의하여 이를 변경할 수 있다.
2. 위탁업무가 완료된 때에는 수탁자는 지체없이 위탁업무완료보고서를 위탁자에게 제출하여야 한다.

제7조(위탁수수료 산정 및 지급방법)

1. 위탁수수료는 토지보상법의 관련 규정을 적용하여 산출한 금액으로 하되 사업비 중에서 부대비를 제외한 금액을 말한다.
2. 사업 착수 후 위탁자의 사유에 의거 사업이 중단 및 변경(구역변경 및 취소)으로 위탁업무수행이 불가할 경우 수탁자의 업무수행실적에 대하여 위탁자와 수탁자가 협의하여 산정한다.
3. 위탁자는 분기별 보상율(금액기준)에 따라 제1항의 위탁수수료를 매 분기경과 후 20일 이내에 수탁자에게 지급하며, 위탁업무가 완료된 날부터 30일 이내에 정산하여야 한다.

제8조(보상액 산정)

1. 보상액의 산정은 토지보상법 제68조의 규정에 따라 감정평가인 3인(시도지사와 토지소유자가 모두 감정평가업자를 추천하지 아니하는 경우에는 2인)을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다. 위탁자와 수탁자가 각각 감정평가업자 1인을 선정할 시에는, 수탁자는 감정평가서

사본 및 사정내역서를 위탁자에게 제출하여야 한다.

2. 수탁자는 관련규정에 따라 보상액을 직접 산정하거나 연구기관 등 전문기관의 용역에 의하여 보상액을 산정하는 경우에도 사정내역서를 위탁자에게 제출하여야 한다.

3. 이때 보상액 산정은 토지보상법 등 관련법령에 의거 객관적으로 산정하도록 최대한 주의를 기울여야 한다.

4. 적법한 근거에 의해 보상액을 산정했음에도 보상방법간 보상액의 차이가 발생하는 경우에는 차이의 원인을 상호간 검토하여야 한다.

제9조 (잔여지 매수)

수탁자는 당해 사업에 필요한 토지의 매수와 관련하여 토지소유자로부터 잔여지 등의 매수요구가 있는 경우에는 토지보상법등 관계법령에 따라 위탁자와 협의하여 처리하되, 위탁자가 별도의 잔여지 매수기준을 수립한 경우에는 그 기준에 의한다. 단, 기준의 해석 등에 대해서는 보상협의회에서 협의하여 처리할 수 있다.

제10조(계약 및 등기업무)

1. 수탁자는 위탁업무의 수행에 있어 계약 및 소유권 이전등기 등의 신청을 위탁자의 명의로 하고, 소유자는 "국(국방부)"으로 한다.

2. 수탁자는 사권이 설정된 재산에 대하여는 그 사권을 소멸시킨 후 국가로 소유권을 이전한다.

제11조(예산배정 및 자금집행)

1. 위탁업무의 수행에 필요한 예산의 집행을 위하여 필요한 경우 회계직 공무원을 별도로 협의하여 지정한다.

2. 위탁자는 연차별 자금집행계획에 의거 필요한 예산을 수탁자에게 배정하고, 수탁자는 배정된 예산범위 내에서 국가재정법령이 정하는 바에 따라 집행하여야 하며, 국고금관리법 시행령 제97조에 의한 지출원인행위액 및 지출액보고서, 계산증명규칙 제3조에 의한 지출계산서를 매월 말일을 기준으로 작성하여 익월 5일까지 "위탁자"에게 제출하여야 한다.

3. 수탁자는 배정된 예산에 대한 집행계획을 배정 후 20일 이내에, 그리

고 매월 말 기준의 집행실적을 위탁자가 요구하는 서식에 따라 익월 5일까지 위탁자에게 각각 제출하여야 한다.

4. 수탁자는 위탁업무가 완료된 날부터 30일 이내에 예산의 집행내역서를 위탁자에게 제출하여 정산하여야 한다.

제12조(발생이자 등 후속처리)

1. 수탁자는 위탁업무와 관련된 예산의 관리 및 집행 과정에서 법령 및 규정상 국가에 귀속될 이자, 잡수입 등이 발생한 때에는 위탁업무 완료 후 정산 시 이를 위탁자에게 반환하여야 한다.

2. 수탁자는 보상금 과불, 기타 문제가 발생한 경우 위탁업무가 완료된 후에도 이를 책임지고 처리하여야 한다.

제13조(이주대책 시행)

1. 수탁자는 위탁자가 이주대책의 수립·시행을 위탁하는 경우 이주대책 대상자의 의견을 적극수렴하고, 토지보상법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 이주대책 계획을 수립하여 위탁자와 협의한 후 시행한다.

2. 제1항의 위탁수수료에 대하여는 이주대책사업비 집행계획서 금액을 기준으로 제6조의 규정을 준용한다.

3. 수탁자는 이주대책 시행 시, 군사보안에 유의함은 물론 지역주민과의 마찰을 최소화하고 이주단지를 조성하는 경우 주민이 종전의 생활수준을 영위할 수 있도록 노력해야 한다.

4. 이주단지 안의 공공시설 설치기준과 규모는 이주대책 대상자의 의견을 들어 관계법령의 범위 안에서 반영하고 설치된 공용재산(토지, 건물, 공작물 등)은 지방자치단체 재산으로 귀속·관리한다.

제14조(토지등의 관리)

1. 토지등에 대한 소유권이 ‘국(국방부)’으로 이전된 경우 수탁자는 그 재산목록과 등기부등본 등 소유권이전관련 서류를 위탁자에게 인계하고, 위탁자는 인수한 날부터 재산목록에 기재된 토지 등을 관리한다.

2. 제1항 이외의 토지 등은 수탁자가 관리한다.

제15조(업무협조 및 감독)

1. 위탁자와 수탁자는 원활한 위탁업무 수행 및 협의를 위하여 필요한 경우 소속직원을 현장에 상주하여 근무하도록 하여야 한다.
2. 위탁자는 위탁업무의 적정한 이행을 확보하기 위하여 소속직원에게 당해 업무를 감독하게 할 수 있다.
3. 위탁자는 위탁업무의 집행상황을 수시로 확인하여 시정을 요구할 수 있으며, 수탁자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이를 수용하여야 한다.

제16조(기록정보자료 관리 및 인계)

1. 수탁자는 위탁업무의 수행과 관련하여 생산 또는 접수한 문서·도서·대장·카드·도면·시청각물·전자문서 등 모든 형태의 기록정보자료를 성실하게 관리하여야 한다.
2. 수탁자는 제1항의 기록정보자료를 위탁업무가 완료된 날부터 30일 이내에 위탁자에게 인계하여야 하며, 위탁업무의 완료 전에 위탁자가 요구한 때에는 수탁자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이를 인계하여야 한다.

제17조(협약의 불이행 등)

1. 수탁자는 정당한 이유없이 위탁업무완료를 지체하는 경우 국가를당사자로하는계약에관한법률에 의한 지체상금을 부담한다. 수탁자가 지방자치단체 등 국가기관일 경우에는 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 및 행정선례에 의하고 이의 지체상금은 일반 손해배상법리에 의한다.
2. 당사자 일방이 이 협약을 이행하지 아니한 때에는 상대방은 이를 해제 또는 해지할 수 있다.
3. 수탁자의 협약위반으로 위탁자에게 손해가 발생한 때에는 수탁자는 그 손해를 배상하여야 한다. 그러나 협약위반이 천재지변, 행정조치 등 수탁자의 책임없는 사유로 인한 경우에는 그러하지 아니한다.

제18조(협약 유효기간)

이 협약은 체결일부터 위탁업무가 완료되고 정산, 소송, 기타 업무 등 후

속처리가 종료된 시점까지 유효하다.

제19조(공동협의회)

이 협약서의 해석 및 이행을 함에 있어 발생하는 문제를 협의하기 위하여 다음과 같이 공동협의회를 둔다.

1. 위탁기관과 수탁기관의 장이 공동협의회 의장이 된다.
2. 공동의장은 필요한 경우 법무참모 등 관련 분야 전문가를 위원으로 지명할 수 있다.
3. 공동협의회는 공동의장 중 1인의 요청에 의하여 소집한다.

제20조(협약서의 해석 및 수정)

이 협약서 각 조항의 해석에 관하여 이의가 있는 경우에는 위탁자와 수탁자가 협의하여 처리하고 정당한 사유가 있는 경우 쌍방의 합의에 의하여 수정, 변경 또는 폐기할 수 있다.

제21조(통지방법)

일방의 상대방에 대한 통지는 구두 또는 서면으로 할 수 있다. 다만, 상대방이 서면통지를 요구하는 경우에는 서면으로 통지하여야 한다.

제22조(재판관할)

본 협약과 관련하여 발생하는 위탁자와 수탁자의 일체의 분쟁에 관하여 제기하는 소송은 위탁자가 소재하는 관할법원을 제1심의 관할 법원으로 한다.

제23조(권리의무의 양도)

수탁자는 본 협약으로 발생하는 권리 및 의무를 위탁자의 승인 없이 제3자에게 양도할 수 없다.

부 칙

이 협약은 위탁자와 수탁자가 협약서에 서명 날인한 날부터 효력이 발생

하며 이를 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성하여 위탁자와 수탁자가 각각 1부씩 보관한다.

년 월 일

위탁자 O O 지 역 시 설 단 장 (인)

수탁자 한국토지공사 전북지사장 (인)